

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1337/2532

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ขอนแก่น (อำเภอฟล)

โจทก์

นายวิทยาหรือพิทยาหรือปอง เกตุเลขา

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 334, มาตรา 339, มาตรา 391

ผู้เสียหายขับรถยนต์โดยสารไปส่งคนโดยสารที่ปลายทาง เมื่อจอดรถให้คนโดยสารลงแล้ว จำเลยเดินตรงมาตบหน้าผู้เสียหาย 1 ที่ ผู้เสียหายเปิดประตูลงจากรถเพื่อจะชกจำเลย จำเลยขึ้นไปบนรถขับรถแล้ววนไปวนมาในบริเวณที่เกิดเหตุประมาณ 5 นาที แล้วขับไปจอดทิ้งไว้ในทุ่งนาซึ่งมีป่าละเมาะห่างจากถนนประมาณครึ่งกิโลเมตร และห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 2 กิโลเมตร แสดงว่าจำเลยมีเจตนาเอารถยนต์ของผู้เสียหายไปโดยทุจริต แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยตบหน้าผู้เสียหายเพื่อการอย่างหนึ่งอย่างใดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339(1) ถึง (5) จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานชิงทรัพย์ คงมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายตามมาตรา 391 กระทงหนึ่งและฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 334 อีกกระทงหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยชิงรถยนต์กระบะราคา ๑๔๐,๐๐๐ บาทของนายทวี เมืองน้ำเที่ยง ผู้เสียหายไปโดยทุจริต โดยขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะฆ่าผู้เสียหาย และตบหน้าผู้

เสียหายหลายครั้ง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่การลักทรัพย์ พาทรัพย์นั้นไปให้ยื่นให้ซึ่ง
ทรัพย์และเพื่อให้พ้นจากการจับกุม ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๓๓๙

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
๓๓๙ จำคุก ๕ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๙๑ จำคุก ๑ เดือน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ฟังได้ว่าจำเลยตบหน้าผู้เสียหาย๑ ที แล้วขึ้นนั่ง
ขับรถยนต์ผู้เสียหายแล่นวนไปวนมาในบริเวณที่เกิดเหตุประมาณ ๕ นาที จึงขับรถ
แล่นไปทางอำเภอหนองสองห้องคงมีปัญหาก็จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยขับรถผู้เสียหาย
ไปโดยมีเจตนาทุจริตหรือไม่ โจทก์มีนายเคน ขุนแก้ว เบิกความว่าวันเกิดเหตุเวลา
ประมาณ ๑๐ นาฬิกา นายโฮมผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งต่อพยานว่ามีคนเอารถยนต์มาทิ้งไว้
ในเขตหมู่บ้าน พยานออกไปตรวจดู จำได้ว่าเป็นรถผู้เสียหายข้าง ๑ รถมีโคลนตมจึง
นำรถไปมอบให้เจ้าพนักงานตำรวจภายหลังทราบว่าจำเลยนำรถผู้เสียหายไปทิ้งไว้
พันตำรวจตรีเดชาเบิกความว่า เมื่อรับแจ้งความจากผู้เสียหายแล้วพยานได้ไปยังที่
เกิดเหตุ พบรถที่ถูกชิงไปจอดอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ ๑ กิโลเมตร พยานได้ทำ
แผนที่สังเขปประกอบคดีตามเอกสารหมาย ป.จ.๑ และทำบันทึกการตรวจสอบสถานที่
เกิดเหตุตามเอกสารหมาย ป.จ.๒ เห็นว่านายเคนเป็นกำนันตำบลเมืองพล รู้จักผู้เสีย

หายและจำเลย ส่วนพันตำรวจตรีเดชาได้ทำแผนที่สังเขปและทำบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เอกสารหมายเลข ป.จ.๑ และ ป.จ.๒ ในวันเกิดเหตุ จำเลยไม่ได้เถียงว่าแผนที่สังเขป เอกสารหมายเลข ป.จ.๑ และบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมายเลข ป.จ.๒ ไม่ถูกต้อง ประกอบกับนายเคนพยานโจทก์เบิกความตอบคำถามค้านว่าจากที่เกิดเหตุถึงบริเวณที่พยานพบรถห่างกันประมาณ ๒ กิโลเมตร รถหันหน้าไปทางทิศใต้ห่างจากถนนราดยางประมาณครึ่งกิโลเมตร ดังนี้ สถานที่ที่นายเคนพบรถจึงใกล้เคียงกับแผนที่สังเขปเอกสารหมายเลข ป.จ.๑ และบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมายเลข ป.จ.๒ เชื่อว่าพันตำรวจตรีเดชาทำแผนที่สังเขปเอกสารหมายเลข ป.จ.๑ และบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมายเลข ป.จ.๒ เชื่อว่าพันตำรวจตรีเดชาทำแผนที่สังเขปเอกสารหมายเลข ป.จ.๑ และบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมายเลข ป.จ.๒ ตรงตามความจริง ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า เมื่อจำเลยขับรถผู้เสียหายแล่นออกจากบ้านชาดไปทางอำเภอหนองสองห้องแล้วจำเลยได้ขับรถแล่นลงจากถนนสายเมืองพล-หนองสองห้อง ไปจอดไว้ในทุ่งนาซึ่งมีป่าละเมาะพฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าวประกอบกับจำเลยได้หลบหนีไปอยู่ที่อื่นแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาเอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปโดยทุจริต จึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยหลบหนีผู้เสียหายเพื่อการอย่างหนึ่งอย่างใดใน ๕ ประการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓๙(๑) ถึง (๕) จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานชิงทรัพย์ คงมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กาย ตามมาตรา ๓๙๑ กระทงหนึ่ง และฐานลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๔ อีกกระทงหนึ่งเท่านั้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓๔ อีกกระทงหนึ่ง ให้จำคุก ๑ ปี ๖ เดือน รวมเป็นจำคุก ๑ ปี ๗ เดือน นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-เชียร ยุงทอง)

ศาลจังหวัดขอนแก่น - นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม
ศาลอุทธรณ์ - นายชลิต ประไพศาล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>